НИЙСЛЭЛИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗАР
ПРОКУРОРЫН ТОГТООЛ

2016 оны 08 сарын 02 өдөр Дугаар 208

Улаанбаатар хот

Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах тухай

Нийслэлийн прокурорын газрын Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд хяналт тавих 1 дүгээр хэлтсийн хяналтын прокурор Ц.Алдархишиг би, Ардчилсан намын дарга З.Энхболд, МАХН-ын Сонгуулийн төв штабын ерөнхий менежер Э.Эрдэнэжамьяан нараас гаргасан 204 дугаартай гэмт хэргийн талаархи мэдээллийг Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтсийн ахлах мөрдөн байцаагч, комиссар Б.Бат-Олзвой хүлээн авч шалгаад 2016 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдөр эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах тухай санал үйлдэж, 2016 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдөр прокурорын хяналтанд ирүүлснийг хүлээн авч хянаад

ОЛСОН нь:

Ардчилсан намын дарга З.Энхболд, МАХН-ын Сонгуулийн төв штабын ерөнхий менежер Э.Эрдэнэжамъяан нараас гаргасан "...МАН-ын дарга М.Энхболд, Нийслэлийн МАН-ын дарга Ц.Сандуй, Ц.Сандуйн зөвлөх А.Ганбаатар нарын хоорондоо ярьсан ...төрийн албыг худалдах, ашиг болгон үнэлэх, зөвхөн Нийслэлд 60 тэрбум төгрөг босгох тухай...сонгуульд яаж мөнгө босгож оролцох, дараа нь албан тушаалыг хэрхэн наймаалцах талаар хоорондоо ярилцаж буй бичлэгийг 2016 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдөр олон нийтэд ил болгож, улмаар цахим орчинд тараагдсан үйл явдал болсон. Дээр дурдагдсан бичлэгээр ил болсон үйл явдал нь илтэд ашиг сонирхолын зөрчил үүсэхүйц, Эрүүгийн хуульд заасан албан тушаалын гэмт хэргийн шинжийг агуулсан байж болзошгүй байх тул энэ асуудлыг хуулийн дагуу шалгаж өгнө үү ..." гэх мэдээлэл гаргасан байх ба мэдээлэлдээ МАН-ын дарга М.Энхболд, Нийслэлийн МАН-ын дарга Ц.Сандуй, түүний зөвлөх А.Ганбаатар нарын ярианы бичлэгтэй CD, Нийслэлийн МАН-ын дарга Ц.Сандуйн хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэлд өгсөн мэдэгдлийг бичсэн бичлэгтэй CD, мэдээлэл зөөгч бичил диск зэргийг тус тус хавсарган ирүүлсэн байна.

Дээрх гэмт хэргийн талаархи мэдээллийг шалгасан материалыг хянахад, дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

Нийслэлийн МАН-ын хорооны дарга ажилтай Ц.Сандуйн өгсөн "...2016.06.24- ний өдөр МАХН-ын сонгуулийн төв штабын ерөнхий менежер Э.Эрдэнэжамъянгийн хийсэн мэдээллийг би сонссон. Тэрхүү мэдээллээр гаргасан бичлэг нь эвлүүлэг байсан учир манай намын сонгуулийн штабаас Сүхбаатар дүүргийн Цагдаагийн хэлтэст гомдол гаргасан ба энэхүү гомдлынхоо дагуу 2016.06.25-ны өдөр би өөрөө Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэст очиж тайлбар өгсөн. Уг тайлбартаа Энэ олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлээр гаргасан бичлэг нь анх сонсож байгаа хүнд нэг дор болоод байгаа асуудал мэт харагдах боловч одоогоос 2 жилийн өмнө намын үйл ажиллагааны стратеги төлөвлөгөөг боловсруулах албан бус баг ажиллаж байхад болсон яриаг эвлүүлсэн байгаа юм.

06006

эвлүүлэг хийсэн эсэхийг SIS7.0 тусгай зориулалтын программ хангамж ашиглан шижлэхэд дуу авианы бичлэгийн дохионы фазын огцом өөрчлөлт буюу дохионы ерөнхий түвшингийн шилжилт 00:00:36 /36"900/, 00:00:40 /40-904/, 00:00:54 /54"920/, 00:01:10 /01"10"/, 00:01:20:/01"20"/, 00:01:48 /01"48"/ секундүүдэд тус тус бүртгэгдэж тухайн хугацаануудад эвлүүлэг хийгдсэн байна.

Шинжилгээнд ирүүлсэн "suudal_une.mp4" гэсэн нэртэй бичлэгт хийгдсэн эвлүүлэгийг хийхэд ашигласан программыг тусгай зориулалтын программ хангамж ашиглан тогтоох боломжгүй." гэх дүгнэлт гаргажээ. /материалын 24-25 х/

Дээр дурдагдсан тайлбарууд болон бусад баримтуудаас дүгнэн үзэхэд МАН-ын дарга М.Энхболд, Нийслэлийн МАН-ын дарга Ц.Сандуй, Ц.Сандуйн зөвлөх А.Ганбаатар нар нь МАН-аас төрийн болон Нийслэлийн захиргааны байгууллагуудад удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалд өөрийн намын гишүүдийг томилсон, улмаар тэдгээр хүмүүсээс сонгуулийн мөнгө босгох нэрээр мөнгө татаж авсан үйлдэл тогтоогдоогүй, тэдний үйлдэл нь авлига, албан тушаалын гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнгүй байх тул дээрх гэмт хэргийн талархи мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзаж шийдвэрлэх нь зүйтэй байна.

Иймд Монгол Улсын Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 175 дугаар зүйлийг удирдлага болгон

ТОГТООХ нь:

1. Ардчилсан намын дарга З.Энхболд, МАХН-ын Сонгуулийн төв штабын ерөнхий менежер Э.Эрдэнэжамъяан нараас гаргасан "...МАН-ын дарга М.Энхболд, Нийслэлийн МАН-ын дарга Ц.Сандуй, Ц.Сандуйн зөвлөх А.Ганбаатар нарын хоорондоо ярьсан ...төрийн албыг худалдах, ашиг болгон үнэлэх, зөвхөн Нийслэлд 60 тэрбум төгрөг босгох тухай...сонгуульд яаж мөнгө босгож оролцох, дараа нь албан тушаалыг хэрхэн наймаалцах талаар хоорондоо ярилцаж буй бичлэгийг 2016 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдөр олон нийтэд ил болгож, улмаар цахим орчинд тараагдсан үйл явдал болсон. Дээр дурдагдсан бичлэгээр ил болсон үйл явдал нь илтэд ашиг сонирхолын зөрчил үүсэхүйц, Эрүүгийн хуульд заасан албан тушаалын гэмт хэргийн шинжийг агуулсан байж болзошгүй байх тул энэ асуудлыг хуулийн дагуу шалгаж өгнө үү..." гэх гэмт хэргийн талаархи мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсугай.

2. Энэ тухай мэдээлэл гаргагч З.Энхболд, Э.Эрдэнэжамъяан нарт мэдэгдэх хуудсаар мэдэгдсүгэй.

3. Энэ тогтоолыг мэдээлэл гаргагч эс зөвшөөрвөл Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 175 дугаар зүйлийн 175.3 дахь хэсэгт заасны дагуу тогтоолыг танилцуулснаас хойш 7 хоногийн дотор дээд шатны буюу Нийслэлийн прокурорт гомдол гаргах эрхтэй болохыг дурдсугай.

ХЯНАЛТЫН ПРОКУРОР,
ХУУЛЬ ЦААЗЫН ЗӨВЛӨХ — Ц.АЛДАРХИШИГ

ТАНИЛЦСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН ПРОКУРОРЫН ТУСЛАХ
ХБМБАХТ 1 ДҮГЭЭР ХЭЛТСИЙН ДАРГА — Ж.САНДАГСҮРЭН